

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO25'26PM1:34

JmCR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1143

INFORME NEGATIVO

25 ^{agosto} de ~~septiembre~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1143, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

mas

El Proyecto del Senado 1143, propone añadir un subinciso (13) al inciso (a) de la Sección 3020.08 del Capítulo 1 del Subtítulo C de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a fin de eximir del cincuenta por ciento (50%) del pago de arbitrios a los vehículos que lleguen a Puerto Rico por razón de que sus dueños vienen a establecerse en la Isla por motivos de trabajo.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida tiene como propósito añadir un subinciso (13) al inciso (a) de la Sección 3020.08 del Capítulo 1 del Subtítulo C de la Ley Núm. 1-2011, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011". El objetivo principal es eximir del cincuenta por ciento (50%) del pago de arbitrios a los vehículos de motor que se introduzcan a Puerto Rico por parte de dueños que vienen a establecerse en Puerto Rico por motivos de trabajo.

La justificación de la medida se basa en la necesidad de facilitar el regreso o establecimiento de ciudadanos en Puerto Rico, reconociendo que el traslado de una

jurisdicción a otra implica múltiples gastos significativos, incluyendo el transporte de vehículos. La medida resalta que los altos arbitrios actuales aumentan el costo de vida y actúan como un desincentivo para que las personas se muden a Puerto Rico, reduciendo la competitividad frente a otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Al reducir esta carga económica, la pieza legislativa busca fomentar la integración laboral de ciudadanos en edad productiva, ampliar la base contributiva y generar actividad económica mediante el aumento del consumo.

Específicamente, la medida establece que para beneficiarse de esta exención del 50%, los propietarios de los vehículos deberán acreditar mediante un documento fehaciente que poseen o poseerán un empleo en Puerto Rico con una expectativa mínima de tres (3) años. Además, la pieza incluye una cláusula de separabilidad y establece que la ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Como parte del proceso de evaluación del Proyecto del Senado 1143, esta Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Al momento de la redacción de este informe se recibieron memoriales de la AAFAF, el DTOP y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL (AAFAF)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) reconoce que la medida tiene como objetivo a reducir cargas económicas que puedan desincentivar la relocalización de individuos en edad productiva, mediante la reducción parcial del arbitrio aplicable a vehículo de motor.

La AAFAF advierte que toda legislación con impacto económico sea sometida a los rigores de la Ley PROMESA, el Plan Fiscal Certificado y el Plan de Ajuste de la Deuda y concluyó que para poder tener un cuadro más abarcador y para aclarar interrogantes sobre la presente medida, es importante tener la opinión de las agencias con peritaje en asuntos presupuestarios, programáticos y relacionados, como el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Transportación de Obras Públicas.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (DTOP)

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) reconoce la intención loable de la medida de incentivar el regreso de puertorriqueños que han emigrado, mediante una reducción del cincuenta por ciento (50%) en los arbitrios aplicables a los vehículos que se introduzcan a Puerto Rico, al establecer su residencia en la isla.

Aunque reconoce que la propuesta procura aliviar los gastos de reubicación y fomentar la integración laboral, la actividad económica y la ampliación de la base contributiva, señala que su evaluación debe realizarse conforme al marco reglamentario y estatutario aplicable. Finalmente, el DTOP otorga deferencia al secretario de Hacienda por ser la autoridad encargada de administrar el Fondo General y expresó que no está en posición de determinar el impacto fiscal que tendrá la implantación de la medida.

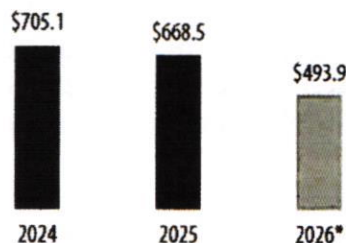
MPA

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

El Informe 2027-031 de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evalúa el impacto fiscal del Proyecto del Senado 1143. La OPAL concluye que la aprobación de esta medida tendría un efecto fiscal de \$5.4 millones a partir del año fiscal 2027, debido a la reducción en los recaudos por concepto de arbitrios sobre vehículos de motor importados a Puerto Rico.

Respecto a la Gráfica 1 presenta la tendencia de los recaudos del Fondo General por arbitrios de vehículos de motor, mostrando una disminución desde \$705.1 millones en el año fiscal 2024 hasta \$668.5 millones en 2025, y alcanzando \$493.9 millones en el periodo acumulado de julio a abril del año fiscal 2026.

Gráfica 1: Recaudos del Fondo General por concepto de Vehículos de Motor (en millones \$)



Fuente: Elaborado por la OPAL basado en datos del Departamento de Hacienda

La OPAL precisa el perfil demográfico de los potenciales beneficiarios utilizando datos del Perfil del Migrante del Instituto de Estadísticas y del Censo de los Estados Unidos. Basado en los datos, se presume que de las aproximadamente 24,000 personas que migran anualmente desde los Estados Unidos a Puerto Rico, el 46% se encuentra en la fuerza laboral. De este grupo, un 59.6% estaba empleado antes de trasladarse y el 64.4% utilizaba un automóvil como medio de transporte principal. Asimismo, dado que la mediana de edad de los migrantes es de 33 años, se asume que el 50% de los potenciales beneficiarios tiene 33 años o más, lo que incrementa la probabilidad de poseer y trasladar un vehículo usado a Puerto Rico.

Finalmente, los resultados económicos presentados en la Tabla 1 proyectan un impacto fiscal constante de \$5.4 millones anuales para el periodo comprendido entre los años fiscales 2027 y 2031. No se advierten conflictos legales con el Plan de Ajuste de la Deuda o disputas reglamentarias, aunque se enfatiza que la efectividad de la medida establece una verificación de la documentación que acredite el empleo y la permanencia de los beneficiarios.

MPA
Tabla 1: Proyección del Efecto Fiscal de aprobarse el P. del S. 1143 (en millones \$)

Efecto Fiscal Potencial	2027	2028	2029	2030	2031
Por concepto de eximir del 50% del arbitrio a los vehículos importados por sus dueños al establecerse en Puerto Rico por motivos de trabajo	\$5.4	\$5.4	\$5.4	\$5.4	\$5.4

Fuente: Elaborado por la OPAL. Cifras redondeadas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA certifica que el P. del S. 1143 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que la aprobación del P. del S. 1143 tendrá un impacto fiscal potencial de aproximadamente

cinco miles cuatrocientos mil dólares (\$5.4 millones) para el año fiscal 2027, como consecuencia de la reducción en los recaudos por conceptos de arbitrios sobre vehículos de motor importados a Puerto Rico. A nivel individual, dicha reducción se estima en dos mil ciento setenta y nueve dólares (\$2,179) por cada vehículo importado.

Aunque se reconoce la intención de la medida de incentivar el regreso a Puerto Rico de personas que se establezcan en la isla por motivos de trabajo, la exención propuesta reduciría los ingresos del erario sin identificar una fuente que compense dicha pérdida.

Por consiguiente, ante el efecto fiscal estimado y la necesidad de proteger los recursos del Fondo General, esta Comisión recomienda a este Alto Cuerpo la no aprobación del Proyecto del Senado 1143.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1143.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA